

Выдержка из Регламента договорной работы РГ-ДР-07

Раздел 4. Обязательные условия и предельные значения для договоров поставки продукции торговым сетям.
Редакция 3, утверждена 12 марта 2026 г. Владелец процесса — дирекция по правовым вопросам.

4.1. Предельные значения коммерческих условий

Условие	Предельное значение	Кто согласует превышение
Отсрочка платежа	не более 30 календарных дней с даты приёмки	финансовый директор письменно
Ретроспективный бонус	не более 7 процентов от стоимости поставок за период	коммерческий директор и финансовый директор совместно
Совокупная ответственность стороны	не более 10 процентов от стоимости поставок за квартал	не согласуется, значение предельное
Пеня и штраф за день просрочки	не более 0,1 процента	дирекция по правовым вопросам
Срок действия договора	не более 12 месяцев без механизма пересмотра цены	коммерческий директор

4.2. Обязательные условия договора

Договор поставки не может быть подписан без следующих условий. Отсутствие любого из них является основанием для отказа в визировании.

4.2.1. Качество. Требования к качеству указываются исключительно со ссылкой на конкретный ГОСТ и технические условия производителя. Формулировки отсылочного характера («обычно предъявляемые требования», «стандарты покупателя», «надлежащее качество») не допускаются.

4.2.2. Симметричность санкций. Размер ответственности за нарушение обязательств и предельный размер совокупной ответственности устанавливаются одинаковыми для обеих Сторон. Ограничение ответственности только одной Стороны не допускается.

4.2.3. Индексация. Договор со сроком действия свыше 12 месяцев подписывается только при наличии механизма пересмотра цены при существенном изменении стоимости сырья и кормов.

4.2.4. Отказ от подтверждённого заказа. Односторонний отказ покупателя от подтверждённого заказа без компенсации затрат поставщика не допускается. Допускается изменение заказа по двустороннему согласованию.

4.2.5. Юридически значимые уведомления. Направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручаются под роспись. Электронная почта используется для оперативной переписки и не заменяет юридически значимые уведомления.

4.2.6. Подсудность. Споры рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения Общества как поставщика. Изменение подсудности согласуется дирекцией по правовым вопросам отдельно по каждому договору.

4.2.7. Приёмка по качеству. Срок приёмки по качеству не может превышать 24 часа с момента поставки для охлаждённой продукции.

4.3. Порядок эскалации

Если редакция контрагента содержит отклонение от предельных значений раздела 4.1 или не содержит обязательного условия раздела 4.2, ответственный менеджер направляет договор на эскалацию и не согласует редакцию самостоятельно. Срок рассмотрения эскалации — 5 рабочих дней.

Правки, вносимые контрагентом в текст договора, подлежат построчной сверке с настоящим Регламентом. Согласование «по общему впечатлению» не допускается.